

1500056-96.2022.8.26.0580

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Alexandro Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... 0000806-98.2017.8.26.0047 (associação para o tráfico) - fl. 262; 0004266-93.2017.8.26.0047 (violência doméstica) - fls. 262/263; 0091166-12.2013.8.26.0050 (roubo majorado) - fl. 264], razão pela qual, considerada a multireincidência, intensifico a pena em 1/2, chegando a 1 ano e 6 meses de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias a serem sopesadas.

CRIME ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500056-96.2022.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500056-96.2022.8.26.0580

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019894/2022 - DEL.POL.TARUMA, 22584605 - DEL.POL.TARUMA, 30/22/126 - DEL.POL.TARUMA, 2019894 - DEL.POL.TARUMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATHAN ROSA MACIEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandro Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

NATHAN ROSA MACIEL foi denunciado como incurso nos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal, bem como no artigo 24-A da Lei 11.340/06, porque, no dia 22 de janeiro de 2022, por volta de 01:39 h, na Rua Marfim, 100, Vila das Árvores, na Cidade de Tarumã, nesta Comarca de Assis, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher, ofendeu a integridade física de sua companheira Wanessa Gleicy da Silva Viveiros, mediante socos.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, réu ameaçou a vítima, por gestos, dando socos no vidro da viatura, de causar-lhe mal injusto e grave.

Além disso, o réu descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da ofendida.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo se apurou, a vítima e o denunciado mantiveram união estável por cerca de 8 (oito) anos e possuem 2 (dois) filhos em comum, sendo que estavam separados há 2 anos na época dos fatos.

Apurou-se ainda que WANESSA, tinha medidas protetivas em vigor contra NATHAN,

concedidas no processo 1500430-49.2021.8.26.0580, as quais determinavam o afastamento da residência, proibição de aproximação e de contato com a ofendida, medidas essas que foram desrespeitadas pelo averiguado que foi até a casa da vítima e, sem qualquer motivo, agressivamente puxou seu filho, com apenas 2 anos, pelo braço para retirá-lo do colo de WANESSA.

Temerosa, WANESSA solicitou ajuda a sua irmã que recolheu as crianças no quarto, trancando a porta.

Irritado, NATHAN passou a desferir vários chutes na porta para abri-la. WANESSA interveio e ele a agrediu com socos, lesionando-a. (laudo pericial será apresentado posteriormente).

Em seguida, ele empunhou um cabo de rodo para agredi-la.

WANESSA, para se defender, apossou-se de um cabo de vassoura e ambos se agrediram. Não satisfeito, NATHAN empunhou uma faca e correu atrás de WANESSA e NICOLY, irmã de WANESSA, que correram para a via pública e gritaram por socorro.

A polícia militar foi acionada e abordaram NATHAN dentro da residência da vítima. Diante da apresentação da medida protetiva, foi dada voz de prisão ao agressor que, mesmo dentro da viatura, ainda tentou intimidar a vítima, ameaçando-a por gestos, dando socos no vidro da viatura, motivo pelo qual foi algemado.

A vítima ofereceu representação à fl. 06.

A denúncia foi recebida (fl. 150), o réu foi citado (fl. 176) e apresentou defesa (fl. 205). Rejeitada esta, confirmou-se o recebimento da denúncia (fls. 214/216). Realizada a instrução, a vítima e a testemunha foram ouvidas, tendo o réu sido interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

II - Fundamentação

A ação penal é parcialmente procedente, sendo improcedente em relação ao crime de descumprimento de medidas protetiva.

Em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, registre-se que na data dos fatos ainda não havia sido formalmente revogada a decisão judicial que concedera medidas consistentes na proibição de contato com a vítima e aproximação dela. Entretanto, apesar disso, verifica-se que a presença do réu no local se deu com anuência da de Vanessa, a qual afirmou que consentiu que o réu ficasse na sua casa, porquanto tinha boa relação com as crianças. Por seu turno, o réu narrou que, naquele dia, tudo transcorreu tranquilamente, até que ocorreu a desavença, esclarecendo que, apesar da decisão judicial, naquela data já estavam reconciliados e coabitando sob o mesmo teto há alguns dias. Disse também que a ofendida pediu que ele voltasse para casa, mas argumentou com ela que tinha receio de ter problemas com a justiça, mas ela teria afirmado que o advogado já teria providenciado o pedido de revogação da decisão judicial.

Como se vê, em tal caso, não há mesmo que se falar em crime de descumprimento de medida protetiva, haja vista a ausência de elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo.

Portanto, é mesmo caso de improcedência da ação penal em relação a esse crime, tal como postulado pelas partes em suas alegações finais.

Por outro lado, a ação penal procede em relação ao crime de lesão corporal, amoldando-se o fato ao tipo penal descrito no art. 129, §13, do Código Penal.

Com efeito, o laudo pericial acostado às fls. 170/171, realizado 9 dias após os fatos, atestou que a vítima apresentava equimoses violáceas nos braços e na coxa direita, sendo que tais lesões resultaram das condutas do réu. Isso porque a vítima declarou que foi agredida pelo réu, como chutes e socos, sendo esse fato, em certa medida, confirmado pela testemunha ouvida em juízo.

No que diz respeito à adequação típica da conduta, destaco que, não obstante a denúncia tenha classificado o fato como subsumido ao art. 129, §9º, do Código Penal, observo ser ainda prevalecente o entendimento de que o julgador não fica adstrito à classificação jurídica do fato apresentada pelo órgão de acusação. Não bastasse isso, nas alegações finais, o órgão de acusação pugnou pela condenação pelo tipo penal descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal. Portanto, forçoso concluir pela possibilidade de que a condenação seja pelo último tipo penal citado, e não pelo art. 129, § 9º, do mesmo diploma legal.

Passando propriamente à classificação jurídica da conduta, reputo que se subsume ao art. 129, §13, do Código Penal.

Com efeito, verifica-se um aparente conflito de normas, que se resolve com a aplicação, no caso concreto, da norma mais recente. Explico. Até 27 de julho de 2021, vigorava apenas a regra prescrita no art. 129, § 9º, do Código Penal, segundo a qual "Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade". Assim, a violência praticada contra a mulher se amoldava ao referido tipo penal, sendo punível com pena que oscilava de 3 meses a 3 anos de detenção. Porém, com o advento da Lei 14.188/2021, que passou a vigorar a partir do dia 28 de julho de 2021, a violência perpetrada contra a mulher foi inserida no art. 129, §13, do Código Penal, segundo o qual "Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código", a pena passou a ser de 1(um) a 4(quatro) anos de reclusão. De se destacar que, segundo a regra contida no § 2º-A do art. 121 do Código Penal, considera-se que há razões da condição de sexo feminino quando o crime envolve (I) violência doméstica e familiar e (II) menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Destarte, em resumo, configura-se o tipo penal descrito no art.129, §13, do Código Penal quando a violência for praticada contra mulher e envolver violência doméstica ou familiar (art. 5º da Lei 11.340/06) ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

No caso em tela, verifica-se que o réu mantinha relação íntima de afeto com a vítima e foi por desinteligência familiar que a agrediu, de modo que sua conduta se amolda ao art. 129, § 13, do Código Penal, e não ao art. 129, § 9º, do mesmo diploma legal, que somente se aplica aos demais vulneráveis nele previstos e às lesões corporais perpetradas contra a mulher em data anterior ao dia 28 de julho de 2021.

Por fim, restou também caracterizado o crime de ameaça contra Wanessa Gleicy da Silva Viveiros, eis que, conforme relatado por ela e confirmado pela testemunha Nicolý Manoela Pereira Santos, após a agressão física, o réu teria corrido atrás da primeira com uma faca, comportamento dotado de aptidão para incutir fundado temor na vítima.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fatos típicos (que se amolda ao artigo 129, §13º e 147, caput, ambos do Código Penal) e antijurídicos, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria das penas.

CRIME DE LESÃO CORPORAL – ART. 129, §13, DO CP:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão. Na segunda fase, não há atenuantes. Por outro lado, verifica-se que o sentenciado é reincidente [processos 0000806-98.2017.8.26.0047 (associação para o tráfico) – fl. 262; 0004266-93.2017.8.26.0047 (violência doméstica) – fls. 262/263; 0091166-12.2013.8.26.0050 (roubo majorado) – fl. 264], razão pela qual, considerada a multireincidência, intensifico a pena em 1/2, chegando a 1 ano e 6 meses de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias a serem sopesadas.

CRIME DE AMEAÇA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 1 mês de detenção. Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, caracterizada por três condenações anteriores, bem como a agravante do art. 61, inc. II, alínea "f", razão pela qual intensifico a pena em 2/3, chegando à reprimenda de 1 mês e 20 dias de detenção, tornada definitiva à míngua de outras circunstâncias a serem sopesadas.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu NATHAN ROSA MACIEL ao cumprimento de 1 ano e 6 meses de reclusão, por infração ao artigo 129, §13, do Código Penal, bem como ao cumprimento de 1 mês e 20 dias de detenção, por infração ao art. 147, caput, do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será

o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, em relação a ambos os crimes, tendo em vista que o réu é reincidente.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível a conversão em penas alternativas, a teor do art. 44, I, do CP, e Súmula 588 do STJ.

Suspensão condicional da pena: inviável, pois o sentenciado é reincidente (art. 77, I, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos (CF, art. 15, III);

Arbitre os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio. Expeça-se certidão.

Dispense o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

Assis, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA